



ANALISTA
DIREITO PENAL
SILVIO MACIEL
AULA 7

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: “ITER CRIMINIS”

4. Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz (art. 15)

5. Crime Impossível

5.1. Hipóteses:

6. Arrependimento Posterior (art. 16) (Causa de Diminuição de Pena)

6.1. Natureza Jurídica:

6.2. Requisitos:

tema: concurso de pessoas

1. Conceito:

2. Classificação: (DOUTRINÁRIA)

3. Formas de concurso de pessoas:

3.1 Autor:

3.2. Coautoria em crime próprio e em crime de mão própria

3.3 Coautoria sucessiva

3.4 Coautoria em crime omissivo

3.5 Partícipe:

4. Autoria Mediata/Indireta:

5. teorias sobre a punição no concurso de pessoas:

6. requisitos do concurso de pessoas: (cumulativos)

7. cooperação dolosamente distinta

4. Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz (art. 15)

Distinção clássica:

Desistência Voluntária	Arrependimento Eficaz
O agente desiste, voluntariamente, de prosseguir na execução ANTES de esgotar os meios de execução possíveis. Ex: o agente com 5 munições desfere 1 DISPARO com arma de fogo contra a vítima, mas DESISTE. Atenção: precisa ser voluntária, mas não precisa ser espontânea (por exemplo, atendendo ao PEDIDO de um terceiro). É compatível com a tentativa imperfeita ou inacabada É cabível em crimes materiais e formais Não é cabível nos delitos culposos e unissubsistentes	O agente esgota os meios de execução, mas EM SEGUIDA se arrepende e evita a consumação (resultado). Ex: agente DESCARREGOU arma de fogo contra a vítima, MAS se arrepende, socorre a vítima, e a <u>SALVA</u> . Atenção: tem que ser eficaz, ou seja, tem que efetivamente salvar a vítima. É compatível com a tentativa perfeita ou acabada É cabível nos crimes materiais apenas. Só nos crimes materiais há relevância em se evitar que o resultado naturalístico ocorra. Nos crimes formais o crime se consuma sem o resultado naturalístico, logo, mesmo que o agente o evite, o crime já estará consumado Não é cabível nos delitos culposos e unissubsistentes

Conclusão: tentativa é incompatível com desistência voluntária e arrependimento eficaz

Entenda que, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são institutos diferentes, mas com a mesma **consequência jurídica**, qual seja: afastam a tentativa do crime inicialmente pretendido, de modo que o agente responde pelos atos praticados (se os atos forem crime).

Conclusão: o agente NÃO RESPONDE PELA TENTATIVA DO CRIME. Por isso, dizia Franz Von Liszt, que os institutos são uma **PONTE DE OURO** para o agente voltar e não responder pelo crime pretendido.

Na tentativa, o agente quer, mas NÃO PODE. Consequência: agente responde por crime tentado.	Na D.V. e A.E., o agente pode, mas NÃO QUER. Consequência: agente responde somente pelos atos já praticados.
--	---

Observação importante:

A D.V. só pode ocorrer num contexto de TENTATIVA INACABADA , porque o agente ainda não esgotou os meios de execução, e sendo assim, pode desistir.	O A.E. só pode ocorrer num contexto de TENTATIVA ACABADA , porque o agente já esgotou os meios de execução.
---	--

Conclusão: Todos os crimes que não admitem tentativa, também, não admitem D.V. e A.E.

É preciso registrar que, a **natureza jurídica** da D.V. e do A.E. é de **Causas De Exclusão Da Tipicidade** do crime inicialmente pretendido (DOCTRINA MAJORITÁRIA), porque afastam a tipicidade do crime inicialmente pretendido.

Prevalece o entendimento de que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz comunicam-se ao coautor e partícipe

Se o partícipe ou coautor desiste do crime, mas o comparsa leva adiante a conduta e consuma o delito, ambos respondem pelo delito consumado

Ressalte-se que, a D.V. ou o A.E. comunica-se aos demais agentes, logo, beneficiará a todos, desde que o crime não se consume por ato de nenhum deles.

Ex: 2 agentes furtando uma casa, oportunidade que um deles desiste e vai embora, todavia, o crime se consuma por ato do outro agente, que efetuou o furto sozinho. AMBOS RESPONDEM pelo furto.

5. Arrependimento Posterior (art. 16) (Causa de Diminuição de Pena)

O agente já percorreu o iter criminis por completo, mas, ainda, há tempo de se arrepender e ser beneficiado por uma Causa De Diminuição De Pena.

5.1. Natureza Jurídica:

É Causa De Diminuição De Pena de 1/3 a 2/3 (CRITÉRIO DO JUIZ = CRITÉRIO DA PRESTEZA, quando mais rápido houver reparação/restituição maior a diminuição)

Importante: é causa comunicável entre os agentes, ou seja, todos os agentes se beneficiam.

obs. a verificação dos requisitos é ato discricionário do juiz, mas o juiz não pode reconhecer os requisitos e não aplicar o instituto;

obs. 2. Há discricionariedade no quantum de redução, utilizando o critério da presteza: quanto mais rápido ocorrer a reparação, maior a redução de pena

obs. 3. A causa de redução de pena do arrependimento posterior é causa objetiva que se comunica no concurso de pessoas

Bloco 2

5.2. Requisitos:

a) crime sem violência ou grave ameaça à pessoa;

obs. violência contra a coisa não impede o arrependimento

obs.2. A violência deve ser culposa para que haja incidência do arrependimento

obs.3 cabe arrependimento em qualquer crime com repercussão patrimonial/econômica/financeira (ex. peculato – crime contra Administração Pública e cabe arrependimento)

b) reparação do dano ou restituição da coisa; (no STF, STJ e doutrina prevalece que a figura do arrependimento posterior só existe se a REPARAÇÃO DO DANO FOR TOTAL);

c) reparação/restituição deve ser até o recebimento da denúncia ou queixa; (se ocorrer depois do recebimento incide a atenuante de art. 65);

d) voluntariedade do ato. (não precisa ser espontânea, de modo que, por exemplo, pode ser sugerida pelo delegado)

obs. se a vítima se recusar a receber a coisa, existe o instituto do arrependimento posterior desde que o infrator entregue o objeto ou repare o dano com o delegado

Para dosar o quantum da diminuição de pena no arrependimento posterior, o juiz utiliza o critério da presteza

Prevalece o entendimento de que a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior beneficia os coautores e partícipes

6. Crime Impossível

É apelidado pela doutrina de tentativa inidônea/inadequada/impossível/quase crime. No direito brasileiro existem duas hipóteses no CP, e uma terceira na jurisprudência.

obs. ocorre quando a consumação é absolutamente impossível. Se a impossibilidade for relativa, há crime tentado

6.1. Hipóteses:

(CP)

I-Absoluta Impropriedade do Objeto Material (pessoa/coisa) (art. 17); Ex: atirar em cadáver.

II-Absoluta Ineficácia do Objeto da Execução (art. 17); Ex: tentar envenenar vítima com açúcar.

(JURISPRUDÊNCIA)

III-Por obra do agente provocador (flagrante preparado/provocado) (Súmula 145, STF). Também chamado de crime de ensaio ou crime de experiência:

STF Súmula 145 - Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.

obs. nos crimes de conduta múltipla ou variada (há vários núcleos verbais previstos no tipo penal – como o tráfico de drogas por exemplo), pode ocorrer flagrante preparado em relação a uma das condutas, mas o crime estar configurado por condutas anteriores que não tiveram participação da polícia ou outro particular

Flagrante preparado/provocado ≠ Flagrante esperado:

-Preparado/provocado = o agente é induzido, pelo particular ou pela polícia, a praticar a conduta típica apenas para ser preso, ou seja, uma ENCENAÇÃO, portanto, CRIME IMPOSSÍVEL.

-Esperado = o agente age de modo ESPONTÂNEO, caracterizando crime.

6.2. Teorias sobre a punição do crime impossível:

a) Teoria Sintomática: agente demonstra ser perigoso, por isso, o crime deve ser punido com M.S.;

b) Teoria Subjetiva: a intenção do agente era consumir o crime, então, o crime deve ser punido como TENTATIVA;

c) Teoria Objetiva:

-Teoria Objetiva **Pura** = o crime impossível NUNCA é punido, seja por uma impossibilidade ABSOLUTA ou RELATIVA;

-Teoria Objetiva **Temperada** = NÃO HÁ CRIME (se impossibilidade absoluta); ou, OCORRE TENTATIVA (se impossibilidade relativa). É a teoria adotada pelo CP.

ex. arma quebrada (impossibilitada de disparar) não configura crime

CONCURSO DE PESSOAS (art. 29 a 31)

1. Conceito:

- Na doutrina, o concurso de pessoas é chamado também de concursos de agentes, codelinquência ou concurso de delinquentes
- Duas ou mais pessoas praticam um ou vários crimes, em coautoria ou participação.

2. Classificação: (DOCTRINÁRIA)

a) Plurissubjetivos/concurso necessário = crimes em que necessariamente haverá uma pluralidade de sujeitos ativos; ex. art. 288 do CP (associação criminosa)

b) Monossubjetivos/concurso eventual = podem ser praticados por uma pessoa, e, eventualmente, por mais pessoas.

Observação: algumas doutrinas trazem a figura dos CRIMES EVENTUALMENTE PLURISSUBJETIVOS, que podem ser praticados por uma pessoa, mas o concurso de pessoas configura **causa de aumento de pena ou qualificadora**. (ex. no furto e no roubo)

Compreenda que, as regras trazidas a seguir se aplicam somente aos crimes monossubjetivos, porque nos plurissubjetivos o concurso de pessoas é elementar do tipo.

Bloco 3

3. Formas de concurso de pessoas:

O concurso de pessoas se dará por coautoria ou participação.

3.1 AUTOR:

a) Teoria Subjetiva/Unitária (**conceito extensivo de autor**) (TODOS que participam são autores, e devem ser punidos igualmente) (somente reconhece o sujeito autor – todos os agentes são dessa espécie);

b) Teoria Extensiva (**conceito extensivo de autor**) (todos que participam são autores, MAS prevê graus distintos de autoria com gradação de punições diferentes);

c) Teoria Objetiva/Dualista (**conceito restritivo de autor**) (reconhece 2 figuras distintas = autor e partícipe):

-Teoria Objetivo-Formal: autor = executor (aquele que executa o verbo nuclear do tipo penal); (**adotada pelo Brasil**)

-Teoria Objetivo-Material: autor ≠ executor (porque o autor é aquele com papel central/mais relevante na ocorrência do resultado do crime, AINDA que não seja o executor);

d) Teoria Objetivo-Subjetiva (Teoria do Domínio Final do Fato) (muito usada no direito brasileiro, como por exemplo, no caso do mensalão e do triplex do Lula):

-Autor ≠ executor (porque o autor é aquele que pode decidir COMO, SE e QUANDO o crime pode ser praticado, logo nem sempre será o executor);

- ex. chefe de organização criminosa que manda matar um inimigo

-A teoria não se aplica aos crimes culposos;

Para a teoria objetivo-subjetiva, AUTOR é aquele que:

1º tem o domínio da própria vontade;

2º tem o domínio da parte que lhe foi atribuída (coautor funcional = não executa o verbo nuclear do tipo); STJ HC 20.819; ex. indivíduo que fica com o carro ligado esperando os comparsas assaltarem um banco; ex. indivíduo que segura a vítima para outro esfaquear

3º tem o domínio da vontade alheia (autor mediato ou indireto = usa um terceiro como instrumento do crime);

4º tem à sua disposição uma estrutura hierarquizada de poder (autor de escritório/gabinete) (baseia-se na Teoria da Fungibilidade, porque os integrantes são meras peças substituíveis umas pelas outras);

5º tem o poder de planejar e coordenar o crime (autor intelectual).

Por sua vez, para essa teoria, o PARTÍCIPE é aquele que não tem o domínio funcional, nem final do fato.

3.2. Coautoria em crime próprio e em crime de mão própria

Crime próprio: exige punição especial do sujeito ativo; ex. crimes funcionais

Possível coautoria em crime próprio

Crime de mão própria: execução somente pode ser praticada pela própria pessoa; ex. falso testemunho

Não admite coautoria

obs. excepcionalmente é possível coautoria nessa espécie: falsa perícia

3.3 Coautoria sucessiva

Trata-se do ingresso no crime já em andamento

É possível a coautoria sucessiva

3.4 Coautoria em crime omissivo

Crime omissivo puro: conduta descrita no tipo penal já é omissão; ex. omissão de socorro

Crime omissivo impuro: tipo penal descreve ação, mas é possível cometer o crime por omissão; ex. homicídio

Para parte da doutrina é possível em crime omissivo puro e impuro

Para outra parte da doutrina (MAJORITÁRIA) somente é possível coautoria em crime omissivo impuro; no puro não cabe, visto que cada omitente é responsável por sua omissão, não tendo como combinar

Bloco 4

3.5 PARTÍCIPE:

Partícipe: todo aquele que não executa o verbo nuclear do tipo, mas que de alguma forma contribui para ocorrência do resultado do crime

A participação pode ser mediante 3 **formas**: induzimento (ideia), instigação (reforçar) e auxílio material (fornece meios e condições para execução do crime).

-Induzimento e a instigação são chamados de participação moral;

-Auxílio material é chamado de participação material.

obs. **NÃO** existe crime sem autor (ou só com partícipes; trata-se de comportamento acessório e dependente da autoria)

Teorias da Acessoriedade da Participação:

A participação é um COMPORTAMENTO ACESSÓRIO ao comportamento do autor (ou seja, não existe sem um autor ou coautor):

a) T. da Acessoriedade Mínima (a conduta do partícipe é punível se a conduta do autor é um Fato Típico, ainda que não Ilícito e Culpável);

b) T. da Acessoriedade Limitada (a conduta do partícipe é punível se a conduta do autor é um Fato Típico + Ilícito, ainda que não culpável); **(adotada no Brasil)**

c) T. da Acessoriedade Máxima (partícipe é punível se a conduta do autor é um Fato Típico + Ilícito + Culpável);

d) T. da Hiperacessoriedade (partícipe é punível se a conduta do autor é Fato Típico + Ilícito + Culpável + Punível).

obs. Participação por Omissão:

-se o Omitente tem o dever de impedir o resultado, **é partícipe**;

-se o Omitente NÃO tem o dever de impedir o resultado, **NÃO é partícipe** (CONIVÊNCIA ou participação NEGATIVA ou participação SILENTE ou crime SILENTE). Ex: namorada do traficante.

obs. 2. Participação da Participação?

É possível, veja o exemplo: [A] induz [C] a emprestar arma para [B] cometer um homicídio.

obs.3. Não existe participação após a consumação do crime: ex. após homicídio, fulano pede para esconder o corpo com ciclano; não há participação no homicídio

Atenção: ex. A diz para B que quer matar C, mas não sabe o que fazer com o cadáver depois. B fala que pode matar e depois pode enterrar em sua fazenda. (nesse caso, há participação no homicídio) – promessa de ajuda anterior ao crime que é fator decisivo para seu cometimento – funciona como induzimento

4. Autoria Mediata/Indireta: (não executa o verbo do tipo pena, mas utiliza uma outra pessoa, como seu instrumento de crime, que, como age sem dolo, culpa ou culpabilidade, não aderiu ao crime; a outra pessoa é mero instrumento do crime). Pode acontecer nos seguintes casos:

a) Executor **Inimputável** (ex: autor indireto utiliza um doente mental para praticar o crime);

b) **Coação Moral Irresistível** (autor indireto utiliza o coagido como seu instrumento de crime);

c) **Obediência Hierárquica** (superior utiliza como seu instrumento de crime um subordinado);

d) **Erro de Tipo Inevitável Determinado Por Terceiro** (autor leva o executor a agir em erro de tipo. Ex: empresário chama mototáxi para levar uma encomenda ao cliente, que na verdade é droga);

e) **Erro de Proibição Provocado Por Terceiro** (autor induz o executor a agir em erro de proibição).

Bloco 5

obs. Autoria Mediata em crime culposos?

NÃO admite, porque o crime culposos é involuntário.

obs. 2. Autoria Mediata em crime de mão própria?

NÃO admite, porque o crime de mão própria tem que ser executado diretamente pelo agente. Ex: falso testemunho.

obs. 3. Autoria Mediata em crime próprio?

ADMITE, porque o crime próprio é aquele que somente exige uma condição especial do agente, como por exemplo, a condição de funcionário público.

obs. 4 É possível coautoria mediata

ex. dois chefes emitem uma ordem hierárquica não manifestamente ilegal ao subordinado e este cumpre

5. Teorias sobre a Punição no Concurso de Pessoas:

a) Teoria Unitária/Monista/Monística = autores e partícipes respondem pelo mesmo crime; (REGRA do art. 29, caput, CP
-> mesmo crime com penas na medida de sua culpabilidade (individualizadas conforme o envolvimento) = Teoria Unitária Temperada)

b) Teoria Dualista/Dualística = reconhece um crime para os autores, outro para os partícipes;

c) Teoria Pluralista/Pluralística = agentes respondem por crimes diferentes, ainda que sejam autores. (EXCEÇÃO)

6. Requisitos do Concurso de Pessoas: (CUMULATIVOS)

a) Pluralidade de agentes **Imputáveis**;

b) Nexa Causal das várias condutas; (processo hipotético de eliminação)

c) Homogeneidade de Elemento Subjetivo; (TODOS agindo com dolo ou culpa); não existe participação dolosa em crime culposos e vice-versa; (ex. médico e enfermeiro; médico, querendo matar o paciente, entrega superdose de medicamento para enfermeiro; este, por negligência, administra; o primeiro responde por dolo e o enfermeiro por culpa; não há concurso

d) Liame Subjetivo; (adesão da conduta de uma pessoa pela outra, que não se trata de prévio ajuste)

ex. empregada doméstica deixa os cachorros presos e não ativa o alarme da casa; ladrões, sem saberem das condutas da empregada, invadem a casa e furtam tudo graças ao alarme desativado e cachorros presos; empregada aderiu ao furto

e) Identidade de Infrações. (Todos os agentes respondem pelo mesmo crime)

obs. participação de menor importância (art. 29, §1º do CP)

É causa de diminuição de pena aplicada ao partícipe (nunca ao coautor). Se a participação do agente foi de pouca importância, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3

7. Cooperação Dolosamente Distinta (desvio subjetivo no concurso de pessoas) (art. 29, §2º, CP)

Trata-se de uma combinação entre os criminosos, entretanto, no momento da execução, um dos criminosos, POR SUA CONTA E RISCO, comete um crime mais grave OU comete novos crimes, que NÃO COMBINADOS.

Como fica a situação jurídica dos demais agentes em relação aos crimes NÃO COMBINADOS?

Compreenda por meio de um exemplo: [A] e [B] combinam um furto em uma residência, na qual os moradores estariam viajando (art. 155, § 4º), sendo que, segundo o combinado entre eles, [A] ficaria do lado de fora da casa e [B] entraria para furtar os objetos, todavia, [B], já dentro da residência, ao perceber a existência de um morador, mata-o para cometer o furto (art. 157, § 3º). Então, temos que:

-[A] -> responde pelo crime menos grave (apenas furto);

-[B] -> responde pelo crime menos grave e crime mais grave (latrocínio).

Então, na COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, o agente que QUIS cometer o crime menos grave sempre responde pelo crime menos grave com algumas variações, observe:

Responde pelo crime MENOS GRAVE , sem qualquer aumento de pena, se o crime mais grave NÃO era previsível
Responde pelo crime MENOS GRAVE , com a pena aumentada até metade, se o crime mais grave ERA previsível
Responde pelo crime MAIS GRAVE , se previu o crime mais grave e , mesmo assim, ASSUMIU o risco de participar, agindo, pois, com dolo eventual

obs. ainda que o crime mais grave fosse previsível, o agente que comete o crime menos grave responde apenas por esse

obs.2. Se o agente quis cometer o crime menos grave, prevendo que podia ocorrer o mais grave, assumindo seu risco, responderá pelo mais grave (no exemplo acima: se A e B sabiam que os moradores estavam na casa, bem como se A sabia que B era muito violento e poderia matar os moradores; se B matar os moradores, A responderá por latrocínio, caso ocorra)